

1524596-03.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... são alarmantes os índices de furto e roubo de veículos, não havendo dúvidas de que a receptação dos veículos é o grande estímulo aos demais crimes. No site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (pesquisa feita em 2 de setembro de 2020), consta que no quarto trimestre de 2019 foram registradas 34.503 ocorrências de furtos e roubos de veículos no estado de São Paulo, sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524596-03.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524596-03.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Réu:

MATHEUS ALEXANDER DA SILVA

Vistos, etc.

Matheus Alexander da Silva, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) nos artigos 180, caput, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seguintes termos:

"Consta do incluso inquérito policial que, em data incerta entre os dias 26 e 30 de outubro de 2022, nesta cidade e Comarca, MATHEUS ALEXANDER DA SILVA, qualificado à fl. 15, recebeu, adquiriu e, em 30 de outubro de 2022, por volta das 22h40min, na Rua Anecy Rocha, altura do numeral 123, Iguatemi, nesta cidade e Comarca, conduziu, em proveito próprio ou alheio, o veículo VW/Gol, placas DAI9069, avaliado em R\$11.121,00 (onze mil, cento e vinte e um reais), que sabia ser produto de crime, de propriedade da vítima Estefan L. M. J, tudo conforme Boletim de Ocorrência de fls. 08/11, Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fl. 17 e Auto de Exibição e Apreensão de fl. 18.

Consta, ainda, que, em 30 de outubro de 2022, por volta das 22h40min, na Rua Anecy Rocha, altura do numeral 123, Iguatemi, nesta cidade e Comarca, MATHEUS ALEXANDER DA SILVA, qualificado à fl. 15, corrompeu/facilitou a corrupção do adolescente Gustavo B. D. da S., com ele praticando a infração retromencionada.

Segundo o apurado, no dia 26 de outubro de 2022, por volta das 08 horas, a vítima Estefan Luiz Mendes Junior estacionou o seu veículo VW/Gol, de placas DAI9069, em frente à empresa em que trabalha, e quando saiu, por volta das 16:30hrs não mais o encontrou no local, constatando sua subtração, e registrou o BO nº IL1802-1/2022, junto ao 44º Distrito Policial.

Ocorre que, posteriormente, em 30 de outubro de 2022, Policiais Militares que estavam em patrulhamento de rotina, avistaram, por volta das 22h40min, na Rua Anecy Rocha, altura do numeral 123, Iguatemi, nesta cidade e Comarca, o veículo VW/Gol, de placas DAI9069, com dois ocupantes em seu interior, sendo certo que ambos demonstraram nervosismo ao notar a presença dos Policiais, razão pela qual foram abordados.

O condutor foi identificado como MATHEUS ALEXANDER DA SILVA e o passageiro como o adolescente Gustavo B. D da S. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles, sendo que, em vistoria ao veículo, os Policiais Militares verificaram que constava como produto de furto e que na ignição do automóvel havia uma tesoura. Interrogado formalmente, o denunciado disse que comprara o carro dias antes pela quantia de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), à vista, após ter visto um anúncio em um grupo do Facebook. Disse não se lembrar do nome do vendedor, que buscou o veículo no Jardim Santo André, ocasião em que o vendedor disse que havia perdido as chaves, lhe entregou o automóvel com a tesoura na ignição e ficou de lhe entregar os documentos (fls. 07).

Diante das circunstâncias da apreensão, dias após o furto do veículo, ausência de comprovação sobre a licitude aquisição do veículo, o fato de que ostentava uma tesoura no lugar da ignição, bem como o relato do acusado de que o comprara por valor manifestamente inferior ao de mercado, restou evidente a ciência inequívoca por parte do denunciado sobre a origem ilícita do bem.

Diante do exposto, denuncio MATHEUS ALEXANDER DA SILVA, como incurso no art. 180, caput, Código Penal, c.c. o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal (art. 70 do CP). Requeiro que, recebida e autuada esta, seja citado para que ofereça resposta à acusação e intimado para todos os atos processuais subsequentes, prosseguindo-se até a final condenação, nos termos do rito procedimental estabelecido nos artigos 395/405 do Código de Processo Penal, que deverá abarcar, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, valor para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas, devidamente corrigidos pela tabela do Tribunal de Justiça desde a data dos fatos." A denúncia foi recebida (fls.73/75), houve defesa (fls. 94/95), e o recebimento foi ratificado (fls. 96). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) acusado(a)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas, mas apenas em relação à receptação.

De fato, a posse do veículo pelo réu, que o conduzia, foi confirmada pelos policiais ouvidos em juízo, e admitida pelo réu, restando incontroversa.

E igualmente certo que o veículo era produto de crime, conforme boletim de ocorrência de fls. 26/27.

Resta, assim, a questão do dolo, negado pelo réu.

Contudo, sua versão, além de genérica e imprecisa, encontra-se absolutamente isolada nos autos, sem nada que a corrobore, não tendo como ser acolhida.

Ademais, o fato de não ter documento do carro, este estar acionado com uma tesoura, e ainda ele ter demonstrado nervosismo e empreendido fuga ao avistar os policiais, tudo isso demonstra, sem sombra de dúvida, que sabia, sim, que o carro era ilícito, caracterizando o dolo, não restando margem para absolvição ou desclassificação.

De rigor, portanto, sua condenação pelo delito de receptação.

Já, quanto ao delito de corrupção de menores, não restou demonstrado que o adolescente tenha também praticado o crime, tudo indicando estar apenas como passageiro, inclusive tendo ele sido absolvido na Infância e Juventude.

Não resta, assim, caracterizado tal crime, sendo esta parte improcedente.

Assim, certa a condenação pela receptação, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, são oportunas algumas considerações.

Um ponto que deve levar a um considerável aumento da pena base é justamente a natureza do objeto receptado.

Veículos são normalmente objetos de elevado valor relativo, cuja subtração gera enormes prejuízos para as vítimas, atingindo-as profundamente, significando muitas vezes a perda de anos de economia. Ademais, são alarmantes os índices de furto e roubo de veículos, não havendo dúvidas de que a receptação dos veículos é o grande estímulo aos demais crimes. No site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (pesquisa feita em 2 de setembro de 2020), consta que no quarto trimestre de 2019 foram registradas 34.503 ocorrências de furtos e roubos de veículos no estado de São Paulo, sendo 14.623 apenas na Capital. Ou seja, mais de 157 furtos e roubos de

veículos por dia apenas nesta cidade!

Não há dúvidas, portanto, de que é um crime que assola esta comunidade e que exige uma séria e enérgica repressão estatal, sob pena de se chegar a uma situação de absoluta desestruturação do convívio em sociedade. E tal repressão passa, sem dúvida alguma, também pela aplicação de penas severas aos casos de delitos envolvendo veículos, de forma a efetivamente desestimular tal prática tão lucrativa para os criminosos.

Ademais, além de ser um delito que pelo valor do objeto produto de crime, gera maiores vantagens ao criminoso em contrapartida a consequências mais danosas à vítima, tem-se também que é inegável que é necessária muito maior determinação criminosa para receber, guardar ou conduzir um veículo, bem este sujeito a diversos controles públicos de propriedade e circulação, do que um objeto pequeno, de baixo valor e de fácil ocultação e comercialização.

Não é possível que a receptação de um veículo seja apenas da mesma forma, ou de forma próxima, a de quem recepte uma bicicleta ou um relógio furtados, por exemplo. As gravidades das condutas são totalmente díspares, denotando no caso do crime relativo a veículos uma culpabilidade redobrada e uma personalidade muito mais seriamente comprometida e voltada para a criminalidade, bem como gerando muito maiores prejuízos para as vítimas, e estimulando a ocorrência de crimes muitas vezes de gravidade ímpar, como roubos com uso de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas.

Aliás, ao contrário de um celular que se coloca no bolso e ninguém mais vê, no caso de veículos a pessoa tem que entrar no mesmo, no caso de carros, ou ficar sobre o mesmo, no caso de motocicletas, e circular publicamente com ele, evidenciando assim uma audácia e destemor muito maior por parte de quem tem a coragem de receber um veículo produto de crime. Também, o próprio fato de ser um objeto móvel sujeito a estritos controles de propriedade, incluindo placas ostensivas, documentos, numeração de chassi e motor etc., denota a maior gravidade de um fato envolvendo tal tipo de objeto do que outros cuja propriedade não está sujeita a qualquer controle formal.

Assim, considerando que no caso da receptação de uma bicicleta ou um relógio a pena seria a mínima legal de um ano, e considerando a gravidade muito superior no caso de veículos, e tendo em vista ainda o máximo previsto pelo legislador, aumento a pena base na fase do artigo 59 do Código Penal em metade do piso, perfazendo um ano e seis meses de reclusão, e 15 dias-multa, o que representa, na verdade, apenas um sexto do intervalo possível para o delito (de 1 a 4 anos).

Presente a agravante da reincidência (fls. 113/114), compenso-a com a atenuante da menoridade.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, ou causas de aumento ou diminuição de pena, torno esta definitiva.

Ante a reincidência, tendo o réu vindo a praticar o crime destes autos menos de um mês após ingressar em livramento condicional, não tendo a condenação anterior em regime fechado sido capaz de dissuadi-lo de voltar a delinquir, resta evidente a insuficiência, agora, de qualquer outro regime mais brando, ficando fixado o fechado como inicial, sendo descabida a substituição da pena.

Isto posto, julgo a presente ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, para condenar Matheus Alexander da Silva, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) nos artigos 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, estes no mínimo legal, sendo descabidos o sursis ou a substituição da pena. E ABSOLVO-O da outra imputação nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tendo o réu respondido ao feito custodiado, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a sua custódia cautelar, sendo reincidente, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se ofício de recomendação.

Oficie-se desde já comunicando a liberação da apreensão de objetos por estes autos (mixa), ficando autorizada sua destruição.

Custas pelo(a)(s) condenado(a)(s), na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública

não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser executada como dívida de valor, sobre o patrimônio do devedor, não implicando em nenhum risco à sua subsistência, podendo ser cobrada se demonstrada alteração de situação econômica.
P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA